

1500122-95.2021.8.26.0585

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Comarca: Mirante do Paranapanema

Foro: Foro de Mirante do Paranapanema

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Assim, restou bem delineada nos autos, a configuração do delito de tráfico.

A polícia militar possuía informações de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirante do Paranapanema

Foro de Mirante do Paranapanema

Vara Única

Rua Maria Lúcia Rodrigues de Almeida, 455, Mirante do Paranapanema-SP - cep 19260-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500122-95.2021.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500122-95.2021.8.26.0585

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2166008/2021 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 18591875 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 413/21/303 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA, 2166008 - DEL.POL.MIRANTE PARANAPANEMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MORRANIO IZAK MAIDANO BARZAN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou a presente ação penal em face de MORRANIO IZAK MAIDANO BARZAN, qualificado nos autos, por violação ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, isto porque no dia 18 de junho de 2021, às 18h, na rua Papa João XXVIII, Vila Vasconcelos, nesta cidade e Comarca, traziam consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, drogas consistentes em 20 (vinte) invólucros plásticos contendo 2,58 g de cocaína, conforme autos de constatação preliminar (fls. 13) e laudo pericial (fls. 96/98).

Segundo a denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina nesta cidade e avistaram o réu, próximo de sua residência, realizando ato típico de mercancia de drogas, pois encontrou-se com um terceiro não identificado e realizaram uma transação. Diante disso, decidiram abordá-lo e em busca pessoal, encontraram em seu poder 03 (três) porções da mencionada droga, que estavam no interior de um maço de cigarro, e a quantia de R\$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) em espécie. Na ocasião, o réu informou aos policiais que teria recebido o dinheiro de seu tio Roberto Alves Coelho. Então, os policiais compareceram na residência de Roberto e o arguíram a respeito do dinheiro que estava em poder do acusado, todavia, ele afirmou que não entregou os valores ao sobrinho. Além disso, Roberto acrescentou que no imóvel do réu havia movimentação suspeita de pessoas e acreditava que ele estaria envolvido com o tráfico de drogas. Na sequência, os policiais militares ingressaram no imóvel do acusado, realizaram buscas e lograram êxito em localizar e apreender 17 (dezessete) porções da referida droga, que estavam no bolso de uma bermuda no quarto do denunciado. Caracterizada a situação flagrancial, foi ele preso em flagrante delito.

O acusado foi apresentado em Audiência de Custódia e, após a manifestação da digna representante do Ministério Público e da doughta Defesa, o auto de prisão em flagrante foi homologado, deliberando-se pela conversão da prisão em flagrante delito em prisão preventiva (fls. 63/68).

Foi deferida a ordem, nos autos do Habeas Corpus impetrado, para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319, III, VI e V, do Código de Processo Penal (fls. 173/177).

O acusado foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 167/168). A denúncia foi recebida em 22 de novembro de 2021 (fls. 233/237). Designada audiência para coleta de provas, foram inquiridas as testemunhas arroladas pelas partes e realizado o interrogatório do réu (fls. 338/339).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a procedência do pedido, nos exatos termos da inicial (fls. 343/348).

A defesa do réu postulou a absolvição diante da fragilidade de provas. Subsidiariamente, postulou desclassificação, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, o regime aberto com substituição (fls. 353/371).

É o Relatório.
Fundamento e Decido.

A pretensão punitiva deduzida na presente ação é procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/10), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/24), autos de exibição e apreensão

(fls. 15/16), auto de constatação preliminar (fls. 17), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 100/102), bem como pela prova oral produzida.

Igualmente certa é a autoria.

Ao ser interrogado judicialmente, o réu negou a imputação, aduzindo que a droga apreendida destinava-se ao seu próprio consumo.

Contudo, a versão dos acusados não encontrou respaldo nas demais provas produzidas em ambas as fases da persecução penal.

O policial militar Gilberto Barbosa Silveira disse que tinha a informação de que o réu estaria comercializando entorpecentes em sua residência e, durante patrulhamento, o divisaram na via pública realizando ato típico de mercancia de drogas. O terceiro empreendeu fuga e somente réu foi abordado. Em seu poder, foi apreendida três porções de crack embaladas e prontas para a venda, além da quantia de cento e vinte e cinco reais. Segundo o acusado, o dinheiro havia ganho de seu tio, fato negado por este em sua residência. Além disso, o tio disse que havia movimentação suspeita de pessoas na residência do réu. Por fim, nesse local, foram encontradas mais dezessete porções de crack.

Na mesma toada o depoimento do policial militar Neumir César da Cunha Carminatti.

Roberto Alves Coelho, tio do acusado, em juízo, confirmou que não entregou o dinheiro ao réu e que os policiais militares localizaram as drogas no imóvel. Na fase policial, acrescentou: "A única certeza do depoente é que Morranio é usuário de drogas, desconhecendo que ele exerça qualquer tipo de venda de entorpecente" e que "sabe dizer que seu sobrinho recebe diversas ameaças, possivelmente relacionadas a dívida de drogas" (fls. 08).

Oportuno salientar, que inexistem razões para se questionar a validade do testemunho policial, em razão da função que exercem; esta que, aliás, lhes confere não só o dever de traduzir a verdade em defesa do cidadão vitimado, mas a garantia do respeito pelo seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não rebatida por outros elementos de prova.

Neste sentido: "PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam declarações como testemunhas em processo criminal, posto que ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório colecionado - Recurso defensivo não provido" (Apelação criminal nº 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, 8ª Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "(...) A condição de as testemunhas serem policiais militares não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). É sabido que o depoimento de policial forma importante elemento de prova quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório, não podendo ser desmerecido apenas em razão do ofício do depoente. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso". (HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Frise-se que, para caracterização do tráfico de entorpecentes, não há necessidade

de que se apresente na polícia ou em Juízo alguém que tenha adquirido a droga e tampouco que o réu seja flagrado na prática de algum ato típico de efetiva alienação da droga, bastando que o acusado efetue uma das condutas previstas no tipo penal.

Nesse sentido, cito decisão do colendo Supremo Tribunal Federal: "A noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização" (STF, 1ª T. HC nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012).

Assim, restou bem delineada nos autos, a configuração do delito de tráfico.

A polícia militar possuía informações de que o réu era vendia drogas em sua residência. Em patrulhamento, os policiais visualizaram, a distancia, o réu em contato com terceira pessoa, realizando ato típico de venda de entorpecentes. Ao ser abordado, foi confirmado o ato de tráfico, sendo encontrado com o réu o dinheiro recebido e outras porções de droga prontas para venda. A suposta origem lícita do dinheiro não foi confirmada pelo tio do acusado. Além disso, segundo o tio, a casa do réu possuía um grande movimentação de "pessoas suspeitas". Por fim, mais drogas foram localizadas na residência do réu, o que é incompatível com a precária condição financeira do acusado, informada pelo tio, o que reforça, ainda mais, a convicção de que se tratava de droga destinada à venda.

Conclui-se, portanto, que o contexto probatório é harmônico e coerente, robusto o suficiente a ensejar a formação da convicção no sentido condenatório.

Por todo o exposto, dúvida não resta acerca de que os réu praticou o delito previsto nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo a dosar a pena.

Atentando para as circunstâncias dos artigos 59 e 68 do Código Penal, e considerando a primariedade do réu, fixo a pena base no mínimo legal, em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nada a considerar na segunda fase da dosimetria.

Na terceira e última fase, inviável a aplicação da causa de diminuição da pena, prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. O acusado possui 31 (trinta e um) envolvimento em atos infracionais (fls. 32/36) e logo após ser colocado em liberdade provisória em 19/11/2021, pela r. decisão concedida em Habeas Corpus nestes autos (fls. 173/177 e 194), em tese, cometeu cinco delitos contra o patrimônio, entre os meses janeiro de abril de 2022 (fls. 222/243). Diante disso, inviável a conclusão de que ele seja "de bons antecedentes" e "não se dedique às atividades criminosas", pressupostos cumulativos para a concessão da benesse.

Torno a pena definitiva diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras.

O valor de cada dia-multa, fixado no mínimo legal, corresponderá a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo da infração, devidamente atualizado.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o inicial semiaberto, nos termos do HC n. 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, tratando-se de pena superior a quatro anos de reclusão, inviável a substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

DECISÃO.

Ante todo o exposto e o que mais destes autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na presente ação penal para CONDENAR MORRANIO IZAK MAIDANO BARZAN como incurso nas penas do artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, fixados no seu valor unitário mínimo, dada a situação econômica do sentenciado, em regime semiaberto.

Deixo de aplicar a regra da detração, prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 12.736, de 2012, para fins de fixação de regime, pois, nesse momento, não há elementos para avaliar os requisitos necessários à eventual progressão de regime, e, também, porque o Juiz das execuções penais ainda é competente para decidir sobre essa questão, nos termos do artigo 66, da Lei de Execução Penal.

O réu foi preso preventivamente pela decisão de fls. 258/260 e assim viu-se processado, de modo que a situação não deve ser alterada, ainda permanecendo presentes os pressupostos e requisitos legais que ensejaram a manutenção da custódia cautelar, conforme amplamente evidenciado nos autos. De fato. Beneficiado com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, o acusado foi preso recentemente em flagrante delito nos autos do processo n. 1500097-48.2022.8.26.0585, por suposto crime de furto (fls.244/249), além de ter se envolvido furtos recentes praticados no ano de 2022, ou seja, após a sua soltura nos presentes autos, o que demonstra que as medidas cautelares impostas não se mostraram adequadas e suficientes para vinculá-lo à responsabilidade criminal advinda da autuação em flagrante delito. Portanto, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Caso não realizada até a presente data, autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, nos termos dos artigos 50, §3º e 50-A da Lei Antidrogas, reservando-se amostra para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição das amostras guardadas para contraprova, nos termos do art. 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça.

Custas ex legis.

P.R.I.

Mirante do Paranapanema, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA